

1502664-90.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2333172/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21825200 - DEL.POL.SUZANO, 4647/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2333172 - DEL.POL.SUZANO, 2333172/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502664-90.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502664-90.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2333172/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21825200 - DEL.POL.SUZANO, 4647/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2333172 - DEL.POL.SUZANO, 2333172/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDICEIA CRUZ GUARDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

CLAUDICEIA CRUZ GUARDA, qualificada nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois conforme denúncia, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 16h46min, na Rua Germano Fiamini, 310 - Jardim Cacique, nesta cidade e Comarca de Suzano/SP, a acusada, supostamente, trazia consigo, com a finalidade de entrega terceiros, 39 (trinta e nove) invólucros plásticos contendo maconha, pesando 107,3g, 17 (dezessete) porções de invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 17,11g, 96 (noventa e seis) porções da mesma droga, na forma de "crack", pesando 9,15g, 12 (doze) frascos de lança-perfume, com

volume de 665,6ml, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, a acusada, estava no local onde é conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, onde trazia consigo, uma bolsa contendo os entorpecentes, divididos em pequenas porções, próprias para a venda em varejo.

Ocorre que, guardas municipais, em patrulhamento pela localidade, avistaram a denunciada em atitude suspeita, que, ao notar a chegada dos agentes públicos, dispensou a bolsa ao solo e se dirigiu a um bar.

Em revista a bolsa dispensada pela denunciada, foram encontradas 39 (trinta e nove) invólucros de maconha, 17 (dezessete) porções de cocaína, 96 (noventa e seis) porções de "crack" e 12 (doze) frascos de lança-perfume e, com a denunciada a importância de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais), produto de vendas.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), laudo de constatação- Positivo (fls. 32/35; 88/91), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), exame químico toxicológico - positivo (fls. 119/121), laudo pericial - peça (fls. 113/115).

Em audiência, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva (fls. 51/53).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 99/102), tendo a denunciada apresentado defesa prévia (fls. 166/167).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como a ré foi interrogado.

Em alegações finais a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu.....

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se a acusada a prática do delito configurado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A acusação procede.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), laudo de constatação- Positivo (fls. 32/35; 88/91), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), exame químico toxicológico - positivo (fls. 119/121), laudo pericial - peça (fls. 113/115).

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que a ré fora presa em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos

O guarda municipal, Diogo de Jesus Ferreira, em juízo, disse que estavam em

patrulhamento preventivo pelo local dos fatos. Avistaram uma moça que quando viu a viatura dispensou uma bolsa preta e saiu andando. Foram até o local, pegaram a sacola e constataram que havia entorpecentes. Foram até ela e questionaram sobre a bolsa. Ela retirou o que tinha em seu bolso e tinha cerca de R\$ 300,00. Ela confessou o tráfico naquela oportunidade. Na delegacia ela foi novamente revistada e a policial feminina localizou cerca de R\$ 400,00. Disse que localizaram maconha, cocaína, crack e lança perfume. Disse que no local estava apenas a acusada. A bolsa foi localizada no local em que a acusada estava antes de caminhar.

No mesmo sentido, o guarda municipal Diego Magalhães Borges, em juízo, relatou que a equipe estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Passaram na rua e ao avistarem a acusada ela deixou uma bolsa no entulho e caminhou em direção a uma padaria ou bar. Foram até a bolsa e localizaram entorpecentes. Foram até a acusada. Ela retirou pertences do bolso e tinha cerca de R\$ 300,00 em seu poder. Ela confirmou a posse da droga e foi conduzida até a delegacia onde foi revistada por policial feminina, oportunidade em que localizaram cerca de R\$ 400,00 pela policial feminina. Pelo que se recorda tinha cocaína, maconha, lança-perfume e crack. O depoente era o comandante da viatura. Com a acusada não localizaram drogas, mas a bolsa estava a cerca de três metros de distância da acusada. Disse que no local somente estava a acusada. Disse que no momento em que viu a acusada a viu jogando algo do lado do entulho. Foram até o local e havia uma bolsa e nada mais e nessa bolsa tinha entorpecentes.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso).

"ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

A ré CLAUDICEIA CRUZ GUARDA, ao ser interrogada em juízo, disse que as drogas não eram de sua propriedade. Disse que estava guardando o dinheiro para o traficante enquanto ele atendia os clientes. Disse que foi abordada e relatou que estava segurando o dinheiro para o traficante. Disse que segurou o dinheiro por pouco tempo. Nega ter soltado a bolsa. Disse que não viu a bolsa com drogas. Disse que é usuária de crack e maconha.

A autoria delitiva é segura.

Em que pese a negativa da acusada, verifico que os guardas municipais a viram

dispensar algo, oportunidade em que foram ao local e encontraram uma bolsa com entorpecentes. Verifica-se que com a acusada foram apreendidos valores oriundos do tráfico de drogas (fato confessado pela acusada) o que traz mais segurança quanto a sua participação no referido delito.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação.

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Assim, diante da materialidade e autoria dos fatos, fatores que reunidos permitem obter a certeza de que a ré estaria, por certo, na posse dos entorpecentes para fins de tráfico, e, deste modo, comprovada a materialidade, o destino da droga e a autoria, procedente o pedido contido na exordial.

Passo à dosimetria da pena, levando em consideração os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, fixo a pena mínima legal, qual seja, 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que a acusada preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei de drogas e, considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 3 anos e 4 meses reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa. Consigno que deixei de considerar a quantidade de drogas apreendidas na primeira fase de dosimetria para evitar o bis in idem.

Em razão da quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes no pagamento de prestação pecuniária no importe de R\$ 1.000,00 e prestação de serviços à comunidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar CLAUDICEIA CRUZ GUARDA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena 3 anos e 4 meses reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 333 dias-multa..

Diante do regime imposto e da substituição da pena por restritiva de direitos, concedo a acusada o direito de recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condene o réu ao pagamento das custas.

DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA E O PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário; b) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; c) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Suzano, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA